

RECURSO CÍVEL Nº 5063021-50.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: ALEXANDRE LUCAS BONIFACIO ROSA DE ASSIS (AUTOR)

TRIBUTÁRIO - PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE - ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE RECONHECIDA JUDICIALMENTE - RECURSO DA UNIÃO REQUERENDO QUE A REPETIÇÃO SE DÊ PELO REFAZIMENTO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE RESPEITO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - ART. 100 DA CRFB - TEMA 1262 DO STF - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal prevista no artigo 4º, I, da Lei 9.289/1996. Condene a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor do proveito econômico (valor a ser restituído), a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.

5063021-50.2024.4.02.5101

510015677709 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5063021-50.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: ALEXANDRE LUCAS BONIFACIO ROSA DE ASSIS (AUTOR)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Trata-se de ação proposta pelo rito da Lei 10.259/2001 por ALEXANDRE LUCAS BONIFÁCIO ROSA DE ASSIS, em que busca o autor anular débitos fiscais inscritos em dívida ativa em razão de apuração de imposto de renda a pagar oriundos de pensão alimentícia recebidos pelo autor na Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, referente aos exercícios 2019, 2020 e 2021.

No caso vertente, a União Federal requereu a extinção do feito por perda do objeto (evento 18), isso porque a RFB consoante Despacho Decisório 5.513/2024 RFB / SRRF07 / REVFAZ reconheceu que os valores que embasaram as inscrições nº 70.1.22.047041-64 e 70.1.21.044619-95 eram indevidos, eis que provenientes de pensão alimentícia. Deste modo, decidiu pelo cancelamento administrativo da cobrança (anexo 2 do evento 18).

O juízo *a quo* julgou **procedente o pedido**.

Em sede recursal, a União contesta apenas a liquidez da sentença, defendendo que os valores a serem restituídos sejam recalculados respeitando o calculo anual do IRPF e não a retenção mensal feita pela fonte pagadora, sendo necessario, portanto, o refazimento das declarações de imposto de renda e ainda considerado os valores já devolvidos administrativamente.

É o relatório. Decido.

VOTO

No caso, a própria RFB considerou indevida a tributação (evento 18, ANEXO2): "12. Nos termos dos arts. 145, 147 e 149 da Lei nº 5.172/1966, e ainda considerando o disposto na Portaria RFB nº 719, de 05/05/2016, decido rever de ofício os créditos tributários discutidos neste processo, devendo-se cancelar os débitos declarados."

O objeto de discussão neste recurso limita-se à averiguação da necessidade ou não do refazimento das declarações de imposto de renda para fim de restituição do indébito reconhecido na sentença.

Não se adentra aqui na discussão sobre regime de incidência do IR, pois as verbas em tela não sofrem incidência do tributo, e portanto sobre as mesmas não incide qualquer imposto de renda, pois afastada a incidência da exação sobre a referida verba (pensão alimentícia decorrente das regras do direito de família) e, pois, não sujeito ao pagamento de IRPF.

O contribuinte tem o direito de obter a restituição de seu crédito pela via judicial, podendo exigir o cumprimento da sentença de mérito transitada em julgado sem necessidade de refazimento das declarações de ajuste pois as mesmas em nada influenciarão no valor a ser restituído, seja para mais ou para menos: repita-se, houve a incidência de imposto de renda na fonte sobre o total dos valores que seriam renda tributável e, uma vez que a verb não sofre a incidência de tal imposto (ou não deveria sofrê-la), pouco importa sequer a alíquota de incidência; **nenhum valor àquele título será devido**.

No caso, os valores foram recolhidos indevidamente, conforme reconhece a própria União. E a discussão quanto ao valor a ser devolvido não encontra respaldo pois, diferentemente de outros casos em que se discute a incidência de imposto de renda, neste caso, o autor é isento, e a declaração de ajuste anual em nada irá refletir sobre os valores a serem restituídos pois qualquer valor retido é indevido na medida em que não é contribuinte de nenhum imposto de renda.

Nessa linha, a TNU no Processo nº 2008.71.50.012427-1 fixou o entendimento de que, na devolução de valores indevidamente tributados, não pode ser exigida a retificação da declaração do Imposto de Renda.

Ademais, o STF fixou a seguinte tese recentemente, extensível às RPVs (**Tema 1262-STF**): *Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.* (RE 1420691 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023).

Portanto, reconhecido o indébito tributário judicialmente, sua restituição deve ocorrer pelo regime constitucional de precatórios e requisições de pequeno valor, tal qual previsto constitucionalmente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.

1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios.

2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.

3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.

STF. 1ª Turma. ARE 1.387.512-AgR/RS, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 08/11/2022.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO**, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal prevista no artigo 4º, I, da Lei 9.289/1996. Condene a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor do proveito econômico (valor a ser restituído), a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das**

Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.

5063021-50.2024.4.02.5101

510015677707 .V2